

1515161-73.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... da vítima estava no chão, eles admitiram o roubo ainda no local em que foram detidos. Estava na Delegacia de Polícia quando a esposa da vítima ligou para o celular apreendido e foi quando ela soube do roubo. Confirma o depoimento do colega. Ainda não havia queixa de roubo porque a vítima era da baixada Santista e só veio a ser feita umas 4 ou 5 horas depois, ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1515161-73.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515161-73.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2175422/2020 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 12493925 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 3046/20/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2175422 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DA SILVA BRITO e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

BRUNO DA SILVA BRITO e ARTHUR RIBEIRO BRITO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas sanções do artigo 157, §2º,

inciso II e V, do Código Penal, isto porque, no dia 17 de Julho de 2020, por volta das 20h00, na Rua Garça Morena, 10, Iguatemi, nesta capital, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida por palavras e através da simulação do porte de arma de fogo, o automóvel VW/Fox, branco, placa FQZ0747 e um aparelho de celular da marca Samsung, pertencentes à vítima R.P.S. que foi mantida em poder de ambos, com a sua liberdade restringida.

Conforme apurado, os acusados, cientes de que o ofendido, como motorista de "Uber", fazia uma corrida vindo da cidade de Santos para esta Capital, para realizar uma entrega de um aparelho de telefonia celular - possivelmente mancomunados com o terceiro que entregou o bem à vítima - aguardaram a sua chegada ao local dos fatos, onde acenaram e se apresentaram como os destinatários da 'encomenda'. Assim que a vítima parou o seu automóvel, os denunciados embarcaram e anunciaram o assalto, fazendo menção de estarem armados. Um dos acusados assumiu a direção do carro e o outro sentou-se no banco dianteiro do passageiro, sendo a vítima obrigada a se sentar no banco traseiro. Então, passaram a transitar com R.P.S, no carro, restringindo a sua liberdade, por cerca de dez minutos. Em seguida, os denunciados subtraíram o celular da vítima e obrigaram-na a desembarcar do auto, e fugiram na sua direção, tomando rumo ignorado. Ocorre que Policiais Militares, que estavam em patrulhamento, avistaram os indiciados em posse do automóvel, estranhando o fato de um deles estar carregando o estepe do veículo, razão pela qual deliberaram abordá-los. No momento da abordagem, foi localizado o celular da vítima e os acusados, indagados, confessaram o roubo do carro e do aparelho apreendido. Em diligências posteriores, os policiais lograram êxito em localizar o paradeiro da vítima, que compareceu na delegacia de polícia e reconheceu os indiciados como autores do roubo.

Lavrado auto de prisão em flagrante (fls. 08/10), os acusados foram qualificados (fls. 25 e 26), pregressados (fls. 27 e 28) e receberam nota de culpa (fls. 29/30). Oferecida a denúncia de fls. 01/02, que veio acompanhada dos autos do inquérito policial de fls. 04/156, foi ela recebida por decisão do dia 30 de julho de 2020 (fls. 157/158). Consequentemente, os acusados foram citados (fls. 214), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa preliminar de fls. 272/279, subscrita por Defensor constituído comum aos réu.

Durante a instrução da causa, a vítima foi ouvida em declarações, e tomaram-se os depoimentos de duas testemunhas de acusação, sendo os acusados interrogados ao final da instrução.

Encerrada a instrução criminal e superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, manifestaram-se as partes em alegações finais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça postulou oralmente pela total procedência da ação penal nos termos da inicial, com especial atenção, por ocasião da dosimetria da pena, dos maus antecedentes do acusado Bruno. A Defesa, por seu turno, pugna pela absolvição de seus assistidos, e, que sejam atendidos os pedidos subsidiários.

Encontram-se, ainda, nos autos, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 04/07); os autos de reconhecimento pessoal (fls. 22); os autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 22/23); auto de legitimação positiva (fls. 41/51); relatório de ordem de serviço (fls. 289/290); bem como as folhas de antecedentes (fls. 56/61, 68/77, 134, 135/144) e certidões cartorárias dos acusados (fls. 62/67, 145/146, 147, 148/150 e 151).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal deve ser julgada procedente, isto porque, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado que os acusados praticaram os delitos descritos na inicial.

A materialidade delitativa é certa frente ao boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 04/07); aos autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 23/24) e às oitivas das vítimas e das testemunhas de acusação.

A autoria do delito contra o patrimônio também não se questiona, frente ao auto de

prisão em flagrante (fls. 08/09) e à prova oral colhida.

Com efeito, a vítima R.P.S. não foi capaz de reconhecer os acusados em juízo, mas pode afirmar que eram jovens, com menos de 30 anos. O mais jovem com uns 20 e poucos anos. Estava no centro de Santos, foi abastecer o veículo e apareceu uma corrida. Chegou no local pediram para a vítima fazer uma entrega de um celular em São Paulo. Chegou na Rua das Praias, em Itaquera, duas pessoas apareceram no endereço. Na delegacia soube do nome dos dois mas entre eles não ouviu eles se chamando pelo nome. Ao chegar eles perguntaram sobre o celular. Pediram para a vítima leva-los até um posto de 24 horas para pagar. Nisso, entraram e anunciaram o assalto. Levaram a vítima a uma favela e foi de joelhos entre os bancos do passageiro. Exigiram cartão de crédito mas a vítima declarou que não tinha. Ficou uns 16 a 20 minutos. Perguntaram se tinha rastreador. Disse que não tinha dinheiro, mas eles devolveram os 17 reais e o cigarro. Não estavam armados. Quando foi libertado, foi a um posto de gasolina e pediu orientação de como fazer. Conseguiu voltar para Santos e quando chegou em casa soube que os réus haviam sido presos por policiais que desconfiaram deles. A esposa foi para São Paulo e então a vítima voltou a São Paulo na madrugada. Chegou por volta da 1:30 na delegacia. Foi liberado entre 21 e 22 horas. Na delegacia teve condições de reconhecer os acusados. O carro estava na delegacia. O celular da vítima também foi levado. Os policiais fizeram uma varredura no local e encontraram o celular do depoente. Não se recorda o nome do destinatário do celular mas não era Bruno e Arthur. Eles usavam óculos, mascaras e Bruno estava de mascara do Corinthians. Mandaram a vítima ficar de cabeça baixa até ser liberado. No reconhecimento estavam apenas os réus. Entrou duas vezes na sala de reconhecimento mas logo na primeira vez já reconheceu. Foi recebido pelos policiais que o conduziu a sala pois seria recebido pelo delegado. Estava desorientado quando foi liberado e só queria chegar em casa. O carro não era segurado. *

Neste ponto ressaltamos a importância da palavra da vítima em crimes como o ora julgado, constituindo-se mesmo o fulcro de todo o arcabouço probatório. Ademais, já se tem decidido:

“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (TACRIM-SP - AC - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362).

“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM-SP - AC - Rel. Celso Limongi - Jutacrim 94/341).

Também nesta vereda, sugerem os nossos Tribunais: “A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria do roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta incorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não tem qualquer vínculo de amizade ou inimizade quando são desconhecidos entre si.” (TACRIM - SP - AC- Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

Note-se que a vítima foi capaz de confirmar a ação delitiva, além de confirmar a restrição de liberdade e contar com detalhes que o acusado Bruno usava uma máscara do Corinthians no momento do roubo.

O policial Policial militar Jefferson Clayton Nascimento Conceição, testemunha arrolada pela acusação, reconheceu os acusados. Disse que estava em patrulhamento quando avistou os dois réus próximos ao Fox Branco. Bruno estava com um estepe na mão e Arthur, ao ver a testemunha, jogou as chaves do veículo no chão. Resolveu abordar e eles confessaram o crime na ocasião. Também encontrou um celular no chão. Eles teriam roubado o celular também. Para surpresa do policial, o veículo ainda não constava como veículo roubado. Na delegacia a esposa da vítima acabou ligando para o marido e soube que o veículo era roubado. A testemunha informou que os acusados teriam pedido a vítima para que fosse feito o transporte de um celular da

baixada Santista até São Paulo e aqui acabou sendo roubada. Teve dificuldade de fazer contato com a vítima que não acionou o 190 imediatamente. Somente depois que chegou a sua residência acionou o 190, foi trazido para São Paulo e aqui reconheceu os réus como autores do roubo. As chaves eram do veículo. Estavam a 4 metros do veículo. Não haviam outras pessoas. Não se recorda das vestimentas dos acusados, mas eles não usavam máscaras. Eles moravam ali próximo. Não se recorda se a entrega dos bens era para os acusados ou terceiros. Foi realizada pesquisa de antecedentes. No mesmo sentido é o depoimento do seu colega de farda, a testemunha de acusação Júlio César Nogueira Leonardo que reconheceu os acusados de uma ocorrência de uns três meses atrás. Estava fazendo patrulhamento de rotina quando avistou os réus próximos a um Fox branco. Bruno com o estepe e Arthur com as chaves que tentou dispensar. O telefone celular da vítima estava no chão, eles admitiram o roubo ainda no local em que foram detidos. Estava na Delegacia de Polícia quando a esposa da vítima ligou para o celular apreendido e foi quando ela soube do roubo. Confirma o depoimento do colega. Ainda não havia queixa de roubo porque a vítima era da baixada Santista e só veio a ser feita umas 4 ou 5 horas depois, ou seja, quando a vítima chegou em sua casa. Os acusados estavam sem máscaras ou bonés mas não se recorda de suas vestes.

Consolidada a prova da autoria mediante o relato dos policiais e o da vítima que confirmou em juízo o reconhecimento feito na delegacia.

Inicialmente, em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas em declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em julgamento, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social.

A suspeita decorre do comportamento apurado no processo e não da mera condição destas pessoas, até porque não existe no Ordenamento Jurídico Pátrio qualquer restrição em relação à validade de declarações de vítimas e de depoimentos de policiais e prepostos da vítima, além do que não está provada, cientificamente, qualquer tendência destas pessoas faltarem com a verdade. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado.

E partido-se desta premissa, não há que se falar em suposição ou presunção. Eles foram presos na posse do veículo e do celular da vítima roubada pouco tempo antes. Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção. Nesse sentido:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP – AC – Rel. Carlos Bueno – RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Os milicianos são firmes em narrar de que modo os réus foram apreendidos, além de mencionarem que quando avistaram a polícia, Bruno estava com o estepe na mão e Arthur jogou as chaves do veículo subtraído no chão. O celular da vítima também foi encontrado no chão do lado dos roubadores.

Em juízo, o acusado Bruno da Silva Brito, sob o crivo do contraditório, diz que está ciente das acusações que pesam contra si. Declarou que tem 30 anos de idade. Amásia.do, mora com a amásia e filhos. Já foi processado anteriormente por receptação. Conhece Arthur porque são irmãos. Nunca foi processado por roubo. Tem 2 ou três receptações. Está trabalhando na empresa há um ano. No dia dos fatos estava com o irmão na rua. Estavam em frente a uma adega. Ouviu o momento em que o delegado de polícia disse a vítima que eles eram os assaltantes. Na verdade retira o que disse porque não ouviu. Foi submetido a reconhecimento umas quatro vezes e somente da última vez foi reconhecido. Não viu carro algum na rua. Foi colocado na viatura e no caminho, por dentro da mata, viu o Fox branco. Pelo que se recorda, foi abordado por volta as 19h horas. No dia não estava trabalhando. Eles disseram que devido ter suas passagens estava suspeito de estar naquele local. Não conhecia os policiais antes dos fatos.

Arthur Ribeiro Brito, também réu neste processo, diz que tem ciência das imputações que lhe são dirigidas. Tem 20 anos de idade. Solteiro, reside com a mãe. Não tem passagens. Está trabalhando no operacional do Atende. Não está registrado. Nega os fatos. Não praticou o crime, mas estava em um local de índice de criminalidade. Estava saindo da adega quando foi abordado de rotina. Perguntaram se tinham antecedentes e detectaram que o irmão tinha passagens. Passaram a ficar agressivos com o irmão. Agrediram o irmão. Nunca havia passado por isso. Passaram a ser acusados de roubo. Ligaram de um celular para um reforço e outra viatura chegou. Ficou alterado. Foi agredido, mas não quis comentar nada das agressões nem mesmo com o advogado. No IML nada comentou ainda que tinha sido indagado pelo médico. Pelo que sabe a vítima foi levada a sala de reconhecimento por mais de duas vezes e soube que foi reconhecido. Conhecia um dos policiais da outra viatura de vista porque foi abordado por ele no passado. Foi abordado por volta das 19 horas. Foi abordado na avenida e foi revistado. Nada foi encontrado com o interrogando.

Em que pesem as negativas dos acusados, estas não merecem ser levadas em conta, isto porque nada trouxeram à colação que afastasse de si a responsabilidade pelo delito de roubo ora apurado, limitando-se a fazer alegações vagas de que não o teriam praticado, sem elementos probatórios que comprovassem tal; ao contrário das narrativas e provas trazidas pelas declarações da vítima em solo policial e pelos depoimentos dos policiais em Juízo, que apresentam sequência lógica e coesa. De fato, os réus limitam-se a fazer alegações vagas de que estariam juntos na rua, na frente de uma adega, quando foram abordados por policiais e colocados dentro de uma viatura, levados até o veículo subtraído, e que por conta das passagens de Artur teriam sido incriminados. Entretanto, não merecem crédito suas versões, eis que totalmente deslocadas do restante do arcabouço probatório.

Bruno, inclusive, se contradiz em seu depoimento, na medida em que afirma em primeiro momento, que ouviu o Delegado de Polícia dizer a vítima que ele e seu irmão eram os assaltantes e logo depois retira o que disse porque não teria ouvido. No mesmo sentido não é crível a afirmação de Arthur, que supostamente teria sofrido agressão física pelos policiais, não ter relatado os fatos ao médico no IML, tampouco ao seu advogado, que o acompanhou no momento em que foi interrogado em solo policial (fl. 18/19).

Com efeito, os policiais são categóricos ao afirmar que apreenderam os acusados de posse da res furtivae. A vítima, embora não reconheça os suspeitos em juízo, afirma que eram jovens, com menos de 30 anos, sendo o mais novo com uns 20 e poucos. Não bastasse o reconhecimento positivo em solo policial, tais características batem com as dos réus. Conta que é motorista de aplicativo, que pegou uma corrida na cidade de Santos para entregar um celular na Rua das Praias, em Itaquera, nesta Capital, quando duas pessoas apareceram no endereço, perguntaram sobre o celular e pediram à vítima para que os levasse até um posto 24 horas para pagar e anunciaram o assalto. Ficou cerca de 20 minutos à mercê dos criminosos e foi libertado. Por conseguinte, é simples estabelecer a relação entre os eventos: as pessoas que os policiais encontraram, Bruno e Arthur, são as mesmas que ameaçaram o motorista de aplicativo e restringiram a liberdade dele, em virtude do pouco tempo entre o anúncio do assalto e da prisão em flagrante dos réus.

Por óbvio que no caso em tela, a ausência de um Boletim de Ocorrência noticiando o

crime de roubo do veículo de placas FQZ- 0747, não afasta a responsabilidade criminal dos acusados, na medida em que, conforme exaustivamente afirmado pela vítima e pelos policiais em seus depoimentos, a vítima, que estava totalmente atordoada com todo o acontecido, decidiu por ir para sua casa na cidade de Santos para depois registrar o ocorrido.

Quanto à alegação da ausência de fundada suspeita dos policiais momento da abordagem dos réus, tal argumento da defesa também não se admite. Um indivíduo próximo a um veículo com um estepo na mão e outro que joga a chave desse mesmo carro no chão ao avistar a polícia despertam sem sombra de dúvidas a atenção dos agentes da lei.

Dessa forma, não trouxeram elementos probatórios fáticos que comprovassem suas versões, que se encontram deslocadas do conjunto probatório, não afastando assim as acusações feitas contra eles, que se embasam em discurso coeso e coerente.

Assim, diante da narrativa da vítima, em Juízo, e da versão trazida pelas testemunhas de acusação, outro não pode ser o decreto, senão o condenatório.

Analisadas a materialidade e a autoria, imperioso reconhecer a majorante relativa ao concurso de agentes, isto porque os dois réus agiram em conjunto para roubar a vítima.

Mesma sorte merece a majorante tocante à restrição de liberdade da vítima, uma vez que mantiveram a vítima dentro do veículo de cabeça baixa por cerca de 20 minutos, tempo mais que suficientes para caracterizar a qualificadora.

É assim que têm decidido nossos Tribunais:

TJSP: "Com o advento da Lei 9.426/96, se os agentes mantêm a vítima em seu poder por curto espaço de tempo com o objetivo de facilitar a subtração, tem-se como consumado o crime de roubo qualificado e não o crime de sequestro previsto no art. 148 do CP" (RT 758/541).

Assim, diante de elementos de convicção que tais, não resta dúvida que o proceder dos acusados se amolda, perfeitamente, ao delito descrito no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, do Código Penal, sendo as suas condenações medidas que se impõem, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou os isentem de pena.

Passo a dosar as penas.

Desde já observo que não é o caso de se aplicar o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, por se tratar de mera faculdade do Magistrado. E no caso dos autos, de rigor o afastamento da benesse diante da gravidade da situação, pois bem planejada a empreitada criminosa, na medida planejaram a vinda de um veículo de outra cidade para aqui ser objeto de roubo e aumentar a probabilidade de êxito na empreitada. A restrição de liberdade também é uma circunstância que não pode ser afastada, uma vez que torna o crimes muito mais grave e aterrorizador. Já o concurso de agentes, neste caso concreto, não pode ser desconsiderado pois a ação foi muito grave e bem coordenada. Não se trata de um mero apoio, uma mera presença, mas sim de uma conduta gravíssima, consubstanciada na divisão de tarefas de forma organizada para a consumação do crime, sem dúvida um dos que mais atemoriza a sociedade.

Neste sentido:

"Verdade que a lei prevê a possibilidade de o juiz, no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento aplicando aquela causa que mais aumente a reprimenda (artigo 68, par. único do Código Penal). Não se cuida, tal como se infere da própria dicção legal, de uma regra obrigatória: o magistrado, analisando as circunstâncias do caso pode ou não deliberar pelo único aumento. Trata-se de uma opção que o legislador deu ao juiz. Em outras palavras, não há um direito do réu de que, no caso de cumulação de causas de aumento de pena, seja aplicado apenas um aumento".(TJ-SP - AP - 1502241-31.2018.8.26.0586, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 25/05/2020, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/05/2020).

"Roubo majorado Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da

majorante - Cumulação de aumentos - Possibilidade - A aplicação do artigo 68, parágrafo único do Código Penal é faculdade do juiz diante das circunstâncias do caso concreto - Isenção de custas - Pleito a ser formulado no Juízo das Execuções - Recurso improvido". (TJ-SP AP - 1503134-23.2019.8.26.0542, Relator: Klaus Marouelli Arroyo, Data de Julgamento: 08/07/2020, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/07/2020).

Nesse sentido:

"ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENAS. Bases fixadas no mínimo legal. Ausentes agravantes ou atenuantes. Majorada, na derradeira etapa, em 1/3 pela causa de aumento de pena de concurso de agentes em 2/3 pela causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo. Causas de aumento previstas em dispositivos distintos, sem impeditivo de valoração de forma independente. Ao revés, adequada a incidência de ambas as causas de aumento, a fim de que se dê efetividade à inovação legislativa que teve por escopo o recrudesimento penal do roubo perpetrado com emprego de arma de fogo, para o qual o legislador previu percentual fixo de aumento, à parte das demais circunstâncias, e sem prejuízo delas. Penas mantidas". (TJ-SP AP - 0076843-26.2018.8.26.0050, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 14/05/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/05/2020).

Superadas essas premissas, passo a dosimetria propriamente.

I) BRUNO DA SILVA BRITO

Em relação a ele, fixo sua pena base acima do mínimo legal. É multireincidente em crimes contra o patrimônio, conforme se verifica da F.A de fls. 135/144 e da certidão de fls. 148/150. Com efeito, ostenta uma condenação junto a 3ª Vara Criminal (proc. 0007566-45.2017.8.26.0635), condenação por receptação junto à 21ª Vara Criminal (proc. 0016417-87.2014.8.26.0050) e uma condenação por roubo duplamente qualificado junto à 9ª Vara Criminal Central (proc. 0059851-68.2010.8.26.0050), todas aptas a gerarem reincidência. Observo que das três condenações, duas serão aqui consideradas como maus antecedentes. Dai porque, aumento sua pena base em 1/5 (um quinto) e início a pena em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa. Em segunda fase, por conta da sua terceira reincidência, acresço a condenação em mais 1/6 (um sexto), razão pela qual chego a 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias e reclusão e 14 (quatorze) dias multa. Em terceira fase observo que o crime foi duplamente qualificado pela restrição de liberdade e concurso de agentes, afastada a aplicação do artigo 68 do Código Penal. O aumento tem como parâmetro o número de qualificadoras presentes, em escala crescente, que vai de 1/3 a 1/2 (1/3 se uma qualificadora, 3/8, se 2 qualificadoras, 5/12, se 3 qualificadoras, 7/16, se 4 qualificadoras, 1/2, se 5 qualificadoras), para manter proporcionalidade com o grau de constrangimento a que a vítima é submetida. Quanto maior o número de agravantes especiais, maior resultará o grau de censurabilidade da conduta do réu. (STJ - REsp: 1930266 SP 2021/0093961-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 21/05/2021).

No caso dos autos, foram duas qualificadoras daí porque a fração a ser aplicada é de 3/8 (três oitavos), chegando ao resultado de 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias multa.

Em relação a ele, tendo em vista a natureza do roubo, praticado com grave ameaça à pessoa, exercida pelo concurso de agentes, restrição de liberdade, e que ainda o réu é reincidente específico e ostenta outras condenações pela prática de crimes contra o patrimônio, o que revela periculosidade do agente, e, ainda, pelo montante da pena aplicada, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME FECHADO (art. 33, parágrafos 2º "a" e 3º, do Código Penal).

II) ARTHUR RIBEIRO BRITO

O réu é primário e não ostenta maus antecedentes, conforme se verifica da F.A de

fls. 135/144 e certidão de fls. 148/150.

Assim, em atenção ao art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

Deixo de atenuar a pena em razão da menoridade relativa do acusado à época dos fatos, por ter fixado a pena-base no mínimo legal (Súmula nº 231 do C. STJ) e afastado a agravante atinente a calamidade pública por falta de nexo de causalidade. Em terceira fase observo que o crime foi duplamente qualificado pela restrição de liberdade da vítima e concurso de agentes, afastada a aplicação do artigo 68 do Código Penal. O aumento tem como parâmetro o número de qualificadoras presentes, em escala crescente, que vai de 1/3 a 1/2 (1/3 se uma qualificadora, 3/8, se 2 qualificadoras, 5/12, se 3 qualificadoras, 7/16, se 4 qualificadoras, 1/2, se 5 qualificadoras), para manter proporcionalidade com o grau de constrangimento a que a vítima é submetida. Quanto maior o número de agravantes especiais, maior resultará o grau de censurabilidade da conduta do réu. (STJ - REsp: 1930266 SP 2021/0093961-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 21/05/2021).

No caso dos autos, foram duas qualificadoras daí porque a fração a ser aplicada é de 3/8 (três oitavos), chegando ao resultado de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois dias) de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Em relação a ele o regime inicial de cumprimento de pena é o SEMIABERTO. Com efeito, o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. A meu sentir, a situação concreta indica que o regime mediano é o suficiente e mais adequado.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ART. 33 , §§ 2º E 3º , DO CÓDIGO PENAL . REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 440 DO STJ E 718 E 719 DA SUPREMA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Esta Corte de Justiça, considerando as diretrizes dos arts. 33 , §§ 2º e 3º , e 59 do Código Penal , firmou compreensão no sentido de que, tratando-se de réu primário e fixada a pena-base no mínimo legal, mostra-se defesa a estipulação de regime prisional mais rigoroso do que aquele previsto para a sanção corporal aplicada, com base em considerações abstratas sobre a gravidade do delito. (Súmulas 440/STJ E 718 e 719/STF) 3. No caso, o constrangimento ilegal é evidente, visto que o paciente preenche os requisitos para o cumprimento da pena no regime semiaberto, considerando a quantidade de pena imposta, a primariedade do acusado, bem como o fato de todas as circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis. 4. O crime de roubo, quando cometido mediante o emprego de arma branca ou de brinquedo, "merece ser diferenciado daquele praticado com a utilização da arma de fogo, por se tratar de instrumento com maior capacidade de intimidação e de destruição, em que a gravidade concreta se mostra apta a ensejar a aplicação do regime mais severo" (REsp 1431819 , Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Dje 11/04/2014). 5. A situação do corréu é idêntica à do paciente, sendo de rigor a extensão dos efeitos deste acórdão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal . 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente, estendendo os efeitos da decisão ao corréu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra:

1) BRUNO DA SILVA BRITO, RG: 39.344.031, nascido em 06/06/19913, natural de São Paulo - SP, filho de Luiz Fabiano Ribeiro Brito e Mércia Maria da Silva Melo, e o CONDENO como incurso no artigo 157, §º 2, incisos II e V, do Código Penal, a pena

de 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, regime fechado, e 19 (dezenove) dias multa, piso mínimo.

2) ARTHUR RIBEIRO BRITO, RG: 53.615.672, nascido em 17/10/2001, natural de São Paulo - SP, filho de Luiz Fabiano Ribeiro Brito e Valeria Barbosa da Silva Dias, e o CONDENADO como incurso no artigo 157, §º 2, incisos II e V, do Código Penal, a pena total de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois dias) de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias multa, piso mínimo.

Recurso em liberdade, na medida que respondem o processo soltos.

Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se os nomes dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; ou a guia de execução provisória em caso de recurso.

PRIC.

São Paulo, 02/06/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA